موقوف على معين من سائمة سواء كانت من غنم أو غيرها (فلا زكاة على السيد فى دين الكتابة) لنقص ملكه فيه ودليل نقصه انه لا يستقر فى الذمة بحال لعدم صحة الحوالة عليه وعدم صحة ضمانه (ولا) زكاة أيضا (فى حصة المضارب قبل القسمة) أى قسمة المال ولو ملكت بالظهور لنقصان ملكه بعدم استقراره لانه وقاية لرأس المال بدليل انه لو خسر المال بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شئ ويزكى رب المال حصته من الربح كالاصل تبعا له (الخامس) من شروط وجوب الزكاة (تمام الحول) لاثمان وماشية وعروض تجارة (ولا يضر لو نقص نصف يوم) لكن يستقبل لصداق وأجرة وعوض خلع معينين ولو قبل قبض حول من عقد (وتجب) الزكاة (فى مال الصغير والمجنون) ولا تجب فى المال الذى وقف للجنين فى ارث أو وصية وانفصل حيا لانه لا مال له مادام حملا واختار ابن حمدان الوجوب (وهى) أى الزكاة واجبة (فى خمسة أشياء) الاول (فى سائمة بهيمة الانعام) وهى الابل والبقر والغنم سميت بذلك لانها لا تتكلم الثانى ما أشار اليه بقوله (وفى الخارج من الارض) الثالث ما أشار اليه بقوله (وفى العسل) الرابع ما أشار اليه بقوله (وفى الاثمان) التى هى الذهب والفضة الخامس ما أشار اليه بقوله (وفى عروض التجارة) وتأتى (ويمنع وجوبها) أى الزكاة (دين ينقص النصاب) سواء كان النصاب من الاموال الباطنة كالاثمان وقيم عروض التجارة أو من الاموال الظاهرة كالمواشى والحبوب والثمار ولو كان الدين كفارة ونحوها أو زكاة غنم عن ابل أو غير ذلك من ديون الله تعالى (ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته) ولو لم يوص بها كالعشر لانها حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الآدمى

(باب زكاة السائمة)

وخصت السائمة بالذكر للاحتراز عن المعلوفة فانها لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم (تجب فيها) أى فى السائمة (بثلاثة شروط أحدها ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل) فلا زكاة فى سائمة للانتفاع بظهرها كالابل التى تكرى وتؤجر (الثانى ان تسوم أى ترعى المباح أكثر الحول) ولا تشترط نية السوم (الثالث ان تبلغ نصابا) ولا شئ فيما دونه الا اذا كان عروضا (فأقل نصاب الابل خمس وفيها شاة) بصفة ابل غير معيبة وفى المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل (ثم) ان زاد عدد الابل على خمس فانه يجب (فى كل خمس شاة الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهى ما تم لها سنة) سميت بذلك لان أمها قد حملت والماخض الحامل وليس كون أمها ماخضا شرطا وانما ذكر للتعريف (وفى ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان) سميت بذلك لان أمها وضعت غالبا فهى ذات لبن (وفى ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين) ودخلت فى الرابعة سميت بذلك لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل (وفى احدى وستين جذعة) وهى التى (لها أربع سنين) سميت بذلك لاسقاط سنها (و) يجب (فى ست وسبعين بنتا لبون) اجماعا (وفى احدى وتسعين حقتان وفى مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) لظاهر خبر الصديق (الى مائة وثلاثين فيستقر فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقه)

(فصل وأقل نصاب البقر اهلية كانت أو وحشية) على الاصح من الروايتين فى وجوبها